

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6788/2537

นาง จี แก้ว น้อย
นาย จัน ดี สอน ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 143, มาตรา 145 (2)

ฟ้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินยุติการจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน หากจดทะเบียนแล้วให้ทำการให้กลับคืนสภาพเดิม มีความหมายอยู่ในตัวแล้วว่า หากมีการแก้ไขชื่อจากบุคคลอื่นในโฉนดเป็นชื่อของจำเลยก็ขอให้ศาลเพิกถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดิน เมื่อปรากฏว่าได้มีการแก้ไขชื่อในโฉนดเป็นชื่อของจำเลยแล้ว ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนชื่อของจำเลยออกจากโฉนดที่ดินได้ไม่เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกเหนือที่ปรากฏในคำฟ้อง แม้ศาลมีคำสั่งว่า จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และคดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม แต่โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีก็มีสิทธิที่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145(2) ฎีกาขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่คำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นได้ถูกศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับไปแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไข เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่คดี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของนางสาวหมั้นร่วมกับ จำเลยตามคำสั่งศาล จำเลยได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นขอให้มีการสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีคำสั่งแสดงว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2606 และ 4693 ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนางสาวหมั้นโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งเป็นความเท็จและแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จจนศาลหลงเชื่อมีคำสั่งแสดงว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ 816/2531 ให้เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ยุติการจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว หากจดทะเบียนแล้วให้ทำการกลับคืนสภาพเดิม

จำเลยให้การว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งแสดงว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยคดีถึงที่สุดแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้เพิกถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดินตามฟ้องเฉพาะส่วนที่เป็นของนายหรือนางสาวหมั้นผู้ตาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ฟ้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินยุติการจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินหากจดทะเบียนแล้วให้ทำการให้กลับคืนสภาพเดิม ไม่ได้ขอให้ศาลเพิกถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้เพิกถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดจึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกเหนือที่ปรากฏในคำฟ้องนั้น เห็นว่าคำขอของโจทก์ที่ว่าหากจดทะเบียนแล้วให้ทำการให้กลับคืนสภาพเดิมนั้นมีความหมายอยู่ในตัวแล้วว่าหาก

มีการแก้ไขชื่อจากบุคคลอื่นในโฉนดเป็นชื่อของจำเลยก็ขอให้ศาลเพิกถอนชื่อจำเลย
ออกจากโฉนดข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการแก้ไขชื่อในโฉนดเป็นชื่อของจำเลยแล้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงให้เพิกถอนชื่อของจำเลยออกจากโฉนดจึงเป็นการพิพากษา
เกินไปกว่าหรือนอกเหนือที่ปรากฏในคำฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ที่จำเลย
ฎีกาว่าที่โจทก์ขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลจังหวัดอุบลราชธานีไม่ชอบเพราะคำสั่งดัง
กล่าวถึงที่สุด โจทก์จะขอดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้
วินิจฉัยชี้ขาดแล้วไม่ได้นั้น เห็นว่าแม้คำสั่งศาลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการวินิจฉัยถึง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและถึงที่สุดแล้วก็ตาม แต่โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีมีสิทธิที่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 145(2) คำขอของโจทก์ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และที่จำเลยฎีกาขอให้
แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า แม้เป็นการขอแก้ไข
ข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็ตามแต่คำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ถูกศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษากลับแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพราะไม่เป็นประโยชน์แก่คดี

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยสิรานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>